

[9] 국유재산 무단점유자에 대한 변상금 미부과

□ 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제9조의2(수탁부동산 인수시의 처리)에 따르면,

- 수탁재산의 세부내용을 통지받은 때에는 지체 없이 수탁부동산의 현재 상태를 점검하여 통지내용과 실제의 부합 여부, 점유현황을 파악한 후 재산실태조사 보고서를 작성하여야 하고,
- 같은 요강 제8조(실태조사시 조치사항)에 따르면, 무단점유자가 있는 경우 즉시 필요한 조치를 강구하도록 되어 있으므로,
 - 실태조사 이후 무단점유자를 확인한 경우에는 변상금 부과, 원상회복 요청 등의 조치를 취하여야 함

□ 그런데, 무단점유로 분류된 ◆◆◆◆◆부의 대장금액 5천만 원 이상 국유재산 86건을 표본으로 점검한 결과,

- 82건은 점유자를 확인 중에 있거나, 관련 법령·내규를 근거로 대부계약 체결 중에 있었으나,
 - [표 7]과 같이 4건에 대하여는 국유재산을 무단점유한 자를 확인했음에도 변상금을 부과하지 않고 있었음

[표 7] 국유재산 변상금 미부과 현황

(단위 : m², 천 원)

순 번	무단점유 국유재산				점유자 및 변상금액				
	소재지	지 목	면적	대장 금액	성명	점유 용도	점유 기간	점유 면적	산출 변상금

“기재 생략”

< 조치할 사항 >

- ◇ ◆◆◆◆◆부장은 국유재산을 무단점유하고 있는 ○○○ 등 4명에 대하여 변상금 11백만 원을 부과하는 등 적절한 조치를 하고,
- 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원들에 대한 교육을 실시하며, 위 관련자 팀장 ○○○ 등 5명에게 주의 촉구하시기 바람. (시정)

< 관련자 >

소 속	직위	직급	성 명	담당업무	담당기간	비 고
-----	----	----	-----	------	------	-----

“기재 생략”
